In supremo apostolatus fastigio — Pia instituta a comite Gaspare Spontini in oppido Maiolati erecta adprobantur et confirmantur

GREGORIUS PP. XVI. · Latin

GREGORIUS PP. XVI. ad perpetuam rei memoriam.

In supremo apostolatus fastigio, Deo sic vo- lente, collocati, deque universo christiano grege curam gerentes, Nostri pastoralis officii esse arbitramur ut pia instituta, quae a spectatis fide et charitate viris in proximorum levamen erigantur, ea apostolicae Nostrae auctoritatis robore confirmemus. Jamvero exponendum No- bis curavit dilectus filius comes Gaspar Spon- tini, domo oppido Maiolati, in finibus Aesinae dioecesis, se iam inde a die quarta mensis fe-~ bruarii anni millesimi octingentesimi quadra- gesimi tertii per acta tabellionis Antonii Meoli solemni donationis actu, quae inter vivos at- que irrevocabilis dicitur, quaeque tamen effe- ctum sortiri debeat post sui atque uxoris Cae- lestis Evard usufructuariae relictae obitum, lar- gitum esse municipio, seu communitati oppidi Maiolati sua omnia bona tum urbana, tum ru- stica, quae in censualibus tabulis Aesinae civi- tatis descripta reperiuntur, cum omni armento et grege aliisque rebus, itemque bona quae- cumque , quae post ipsum perpetuae donatio- nis actum comparaverit, in iisdem censualibus Aesinis tabulis notata; servata tamen sibi vi- gesima bonorum parte testamenti condendi cau- sa, quam quidem partem si intestatus deces- serit, bonis donatis accedere voluit.

Ad augendam vero dictam donationem co- dicillis conditis die vigesima sexta mensis apri- lis memorati anni millesimi octingentesimi qua- dragesimi tertii tanquam integralem ac sub- stantialem donatae haereditatis partem esse ha- benda declaravit, sua cuiusque generis bona, ac nominatim numeratam pecuniam, syngra- phas nominum in exter's regnis trapezitas Men- delsohnn, atque Ezechel Berolinenses, ac do- mum Evard Parisiensem, itemque quidquid auri, argenti, gemmarum, rerum mobilium sibi sit Berolini ac Parisiis, praeterea bibliothecam, mu- sices opera, hermas, pictas tabulas, vestes ac reliqua cuiuscumque generis bona, quae omnia in praedictis Urbibus, Berolini scilicet ac Pari- Slis, ipse in praesens habet, ac quidquid ibidem extans reperiatur post suum, atque uxoris usu- fructuariae obitum, quod ipse neutiquam te- stamento legaverit. Voluit porro, ut donatae huius haereditatis fructus ac reditus municipium Maiolatense erogare debeat:

1. In alendam magistram puellis erudiendis quam quidem iam inde a mense iunio anni millesimi octingentesimi quadragesimi tertii ipse constituit.

2. In excitandum hospitium charitatis pau- peribus senibus utriusque sexus chronicis in- validis excipiendis, sive ex oppido Maiolati, sive ex illius territorio, quique eum numerum per- tingant, quem haereditatis vires ferant.

3. In celebrationem centum missarum quot- annis praeter unam cum cantu ad expiandas animas defunctorum ex familia oratoris, item- que in annuas septem missas honori b. Mariae Virginis perdolentis.

4. In solvendam annuam pensionem, vel duas eiusdem pensionis partes seminario Ae- sino, pro uno vel duobus adolescentibus insti- tuendis.

5. In solvendam annuam pensionem, vel duas eiusdem partes pro una vel duabus puel- lis erudiendis in monasterio vel Aesino vel Massaccil.

6. In alimentis subministrandis Rosae Co- lini pro illius conditione ac quoad illa vixerit, utpote quae per annos plures defunctis oratoris fratribus sedulo ministraverit.

7. In erigendam scholam pro iuvenibus sub disciplina duorum magistrorum ex religiosa fa- milia, quae vulgo dicitur dell'Ignorantelli. Por- ro quod attinet ad institutionem ac regimen scholarum, atque hospitii charitatis, ipse ora- tor disciplinae leges scripsit sarvandas pro ma- gistris piis, utpote quae iam constitutae sunt. Pro schola vero, quae haberi debet a fratri- bus, vulgo I Ignorantelli, totam vel partem suae domus adsignavit, quaeque ipsis etiam magistris excipiendis inserviat. Quod pertinet vero ad hospitium charitatis perscripsit orator, ut idem erigatur in ecclesia sancti Joannis a se comparata, ex rescripto sacrae congregationis

super negotiis Episcoporum et Regularium sub die vigesima septima novembris anno millesimo octingentesimo quadragesimo secundo, inque duabus domibus, quas a fratribus Guglielmi, atque ab Apollonia Piccioni coemit; servari praeterea in eodem hospitio voluit regimen, quod organicum dixit a se ipso confectum, post- eaquam consuluisset bo. me. cardinalem Sil- vestrum Belli, tunc temporis Aesinum episco- pum, magistratum, parochum oppidi Maiolati, canonicum Grigi, et Iacobum Fioretti, quod quidem regimen organicum tanquam integralem ac substantialem partem esse voluit memoratae perpetuae donationis. Praeterea exposuit orator magistratum Maiolatensem huiusce pii instituti administrationem gratuito gerendam suscepisse, per consilium huic administrationi praeposi- tum, ea tamen ratione, quae in regimine or- ganico praescripta est, addito etiam superiori pro tempore eiusdem religiosae familiae vulgo dell' Ignorantelli, iuxta codicillos, ut supra con- ditos, die vigesima sexta aprilis anno millesimo

octingentesimo quadragesimo tertio. Si vero lidem religiosi fratres, vulgo Ignorantelli, de- latum munus nequaquam exciperent vel renun- tiarent, tunc orator, elusque post obitum su- perstes uxor, in eorum locos alios sufficiendos curaverint. Id vero si post oratoris, uxorisque obitum fiat, tune cardinalis pli instituti patronus una cum consilio administrationi praeposito religiosam alteram familiam deligent, quae iu- venibus recte instituendis utilior videatur. Porro si plum institutum cardinali patrono orbum fuerit, idem consilium Nobis nostrisque succes- soribus supplicabit, ut eiusdem pili instituti pa- trocinium alteri S.R. E. card. deferamus, quod quidem ex nostro rescripto diei decimae quintae martii anno millesimo octingentesimo quadra- gesimo tertio delatum ultro excepit ven. frater noster Petrus Ostini S. R. E. card. episcopus Albanensis. Ne quid vero dubitationi locus un- quam esse possit, orator declaravit, scholam erigendam pro iuventute masculina instituenda, nullimodo officere neque derogare substitutioni patrum Silvestrinorum, iuxta donationis tabulas conditas die quarta februarii anno millesimo octingentesimo quadragesimo tertio, in iis casibus in quibus municipium Maiolatense vel assumptis officiis haud satisfaciens, vel oratoris Suaeque coniugis vo.untati obsistens, a donata haereditate deiiciatur, quippe id orator voluit, ut in iisdem casibus substitutioni locus omnino sit favore patrum Silvestrinorum, ita ut duae religiosae familiae praedictae eodem tempore in oppido Maiolati consistant unaquaeque suis addicta muneribus, quae in donationis tabulis, in codicillis, inque regimine organico eisdem orator demandavit. Praeterea facultatem sibi orator reservatam voluit, addendi, perficiendi, immutandi, imminuendi quidquid ipse perscri- pserit, quod pertineat ad administrationem pii

instituti. Iamvero quum neque consilii Maio- latensis assensus praecesserit, neque praesuli delegati Nostri apostolici, ac consultorum pro- vinciae regundae sanctio intervenerit tum in excipienda a municipio Maiolatensi delata per donationem haereditate, tum in officiis atque oneribus sibi assumendis, ad lites ac dissidia quaeque praecavenda, id a Nobis orator postulat, ut auctoritate Nostra apostolica quid- quid ex iure vel facto perperam gestum omis- sumque fuerit, benigne sanare ac remittere, ac pias omnes institutiones superius memoratas approbare ac confirmare velimus.

Nos igitur omnes et singulos, quibus hae literae favent, peculiari beneficentia prosequi vo- lentes, et a quibusvis excommunicationis et in- terdicti aliisque ecclesiasticis censuris, senten- tiis, et poenis quovis modo et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, de consilio VV. FF. NN. S. R. E. car- dinalium Negociis Episcoporum et Regularium praepositorum, auctoritate Nostra apostolica, tenore praesentium, praevia sanatione cuius- cumque super praemissis iuris et facti defe- ctus, enunciatas pias institutiones approbamus ac confirmamus; verum salvam semper ratam- que esse volumus auctoritatem Ordinarii ad formam sacrorum canonum ac praesertim con- cilii Tridentini, decernentes hasce literas fir- mas, validas et efficaces existere ac fore, suos- que plenarios et integros effectus sortiri et ob- tinere, ac illis ad quos spectat atque in futurum spectabit, plenissime suffragari et ab omnibus inviolabiliter observari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii Nostri apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit at- tentari.

Non obstantibus constitutionibus et sanctio- nibus apostolicis, caeterisque etiam speciali mentione ac derogatione dignis in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud s. Petrum sub annulo piscatoris die vigesima quarta ianuarii millesi- mo octingentesimo quadragesimo quinto, pon- tificatus Nostri anno decimo quinto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1902. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition headings, running titles, folios and provenance citations omitted. The dating clause (LF53456–53459) prints “die vigesima quarta ianuarii millesimo octingentesimo quadragesimo quinto, pontificatus Nostri anno decimo quinto” (24 January 1845 would fall in the fourteenth pontifical year); its calendar year and pontifical year disagree under the edition’s own placement, so the normalized date is left unknown rather than inferred (the printed day is 24 January). Revision: 2026-10-28T16:24:27Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.